

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3349/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด อุทัยธานี
นาย ประทุม เพ็ญไพฑูรย์
นาย จำนอง ขำ เท ศ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 36

ป.วิ.อ. มาตรา 192

เมื่ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด และศาลสั่งริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 แม้โจทก์จะมีได้ขอให้ริบของกลางแต่เมื่อคู่ความมิได้อุทธรณ์และคดีถึงที่สุดแล้ว การขอคืนของกลางดังกล่าวย่อมตกอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 และในชั้นขอคืนของกลาง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ผู้ร้องจึงไม่อาจขอคืนของกลางได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เป็นเจ้าของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางที่ศาลมีคำสั่งริบใบคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งผู้ร้องให้จำเลยทั้งสองขอยืมปืนของกลางไปเพื่อใช้ป้องกันตัวมิได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสองขอให้ศาลสั่งคืนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางให้แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาในชั้นนี้ว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยการที่จำเลยทั้งสองนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง 2 กระบอก ของผู้ร้องไปใช้ในการกระทำความผิดหรือไม่อาวุธปืนของกลาง 2 กระบอก ได้แก่อาวุธปืนเดี่ยวลูกกระดยาว ขนาด .22 และอาวุธปืนเดี่ยวลูกซองยาว ขนาด 12 ซึ่งเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้ร้องที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามหลักฐานใบอนุญาตของนายทะเบียนเอกสารหมายเลข ร.1, ร.2 เห็นว่า การที่ผู้ร้องให้จำเลยทั้งสองยืมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปใช้เพื่อป้องกันตัวทั้งสองกระบอกในการไปตัดไม้ในป่าด้วยกันนั้น น่าเชื่อว่าผู้ร้องในฐานะนายจ้างของจำเลยทั้งสองมีความมุ่งหมายอย่างอื่นนอกจากเพื่อให้ไว้ใช้ป้องกันตัวดังที่ผู้ร้อง เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องเบิกความว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนงานรับจ้างผู้ร้องไปตัดไม้ในป่า พฤติการณ์น่าเชื่อว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจให้จำเลยทั้งสองนำปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางของผู้ร้องทั้งสองกระบอกไปใช้ล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอันเป็นที่เกิดเหตุคดีนี้ศาลฎีกาเห็นพ้องกับคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสอง ส่วนฎีกาผู้ร้องในข้อที่ว่าเมื่อโจทก์มิได้ขอให้รับเป็นของกลาง ย่อมแสดงว่าโจทก์เห็นว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยการกระทำความผิดและเป็นการพิพากษาเกินคำขอซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 นั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวหาตามฟ้องฟังได้ว่าปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดและศาลสั่งริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 โดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดแล้ว การขอคืนของกลางของผู้ร้องย่อมตกอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36

เมื่อทางใต้สวนฟังได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ผู้ร้องจึงขอคืน
ของกลางมิได้ ฎีกาผู้ร้องในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การริบทรัพย์สินถือเป็นโทษอาญาและเป็นเพียงโทษอุปกรณ์ของโทษอย่างอื่น เช่น จำคุกหรือปรับ ดังนั้นการจะลงโทษริบทรัพย์สินได้จะต้องมีการลงโทษอย่างอื่นก่อน เว้นแต่กฎหมายบัญญัติให้ริบโดยเด็ดขาดแม้จะไม่มีโทษอย่างอื่นก็ต้องริบ โทษริบทรัพย์สินเป็นการตัดกรรมสิทธิ์ของเจ้าทรัพย์ แต่ก็ยังอยู่ภายใต้หลักความสุจริต กล่าวคือถ้าหากเจ้าของกรรมสิทธิ์พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือทราบว่าการใช้ทรัพย์สินของตนในการกระทำความผิดย่อมได้รับความคุ้มครอง วัฒนาการเกี่ยวกับโทษริบทรัพย์สินในสมัยโบราณการริบทรัพย์สินมีลักษณะเป็นโทษเด็ดขาดและรุนแรงมากคือ การริบราชบาตร (generalforfeiture) เช่น มีปรากฏในมาตรา 51,55 แห่งพระดอยการลักษณะโจร และมาตรา 1 แห่งพระไอยการอาญาหลวง เป็นต้น การริบราชบาตรเป็นการริบทรัพย์สินของผู้กระทำผิดทั้งหมด ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือไม่ จึงมีลักษณะรุนแรงและเป็นผลร้ายแก่ผู้

กระทำผิดจนเกินไป ต่อมาแนวความคิดดังกล่าวได้ผ่อนคลายลง เปลี่ยนมาเป็นการ
ริบทรัพย์สินเฉพาะที่เกี่ยวกับความผิด และไม่ถือว่าเป็นโทษอาญาอย่างเดียว แต่เป็น
วิธีการเพื่อความปลอดภัยด้วยแนวความคิดดังกล่าวได้ปรากฏครั้งแรกในกฎหมาย
ลักษณะอาญาร.ส.127 มาตรา 28"ทรัพย์สินอย่างใด ๆ ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าถ้าผู้ใดทำ
หรือใช้ เป็นความผิดนั้น ท่านให้ริบเสียทั้งสิ้น"ซึ่งมีลักษณะเป็นโทษอาญา ส่วนมาตรา
27"(1) สิ่งของที่บุคคลใช้หรือมีไว้โดยเจตนาจะใช้สำหรับกระทำความผิด ท่านว่าเป็น
ของควรริบ" ในกรณีนี้เป็นการริบทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้ก่อการกระทำผิด อันเป็น
วิธีการคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมหลักการดังกล่าวปัจจุบันปรากฏในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 32,33 ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการริบทรัพย์สินเป็นโทษอาญาจึง
ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2521 มาตรา 26"บุคคลจะไม่
ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระทำการอันกฎหมายซึ่งใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้น
บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้"ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าวบุคคลจะมี
ความผิดอาญาจะต้องมีการกระทำ การกระทำดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยเจตนา
ตามมาตรา 59แห่งประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่กฎหมายบัญญัติให้รับผิดแม้
กระทำโดยไม่มีเจตนาหรือเป็นการประมาท หากกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดก็ต้อง
รับโทษเช่นกัน เป็นไปตามหลักความรับผิดชอบโดยเด็ดขาด (strictliability) มีข้อน่า
สังเกตว่าในกรณีลงโทษริบทรัพย์สินของบุคคลที่รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 วรรค 2, มาตรา 34 วรรคสองจะไม่ขัดต่อ
กฎหมายรัฐธรรมนูญหรืออย่างไร เพราะไม่มีการกระทำใด ๆ เลย แต่ถ้าเจ้าของ
ทรัพย์สินมีส่วนร่วมในการกระทำผิดด้วยก็จะกลายเป็นผู้สนับสนุนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 86 ไป ดังนั้นจะถือได้หรือไม่ว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้นการ
ที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคท้ายผู้
บันทึกเห็นว่ากรณีที่บุคคลใดรู้ว่ามีผู้อื่นใช้ทรัพย์สินของตนในการกระทำผิดแล้ว
ยินยอมหรือละเว้นไม่ขัดขวางจะถือว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำ

เพื่อป้องกันผลนั้นไม่น่าจะได้เพราะผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่มีหน้าที่โดยกฎหมาย หรือโดยสัญญาหรือโดยการกระทำใด ๆ ที่จะต้องป้องกันมิให้เกิดผล เรื่องนี้ท่าน ศาสตราจารย์จิตติตติงศภักดิ์ เห็นว่า "บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่จะได้กระทำความผิด แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าเขาจะต้องกระทำความผิดด้วยมือของเขาเอง เพียงแต่รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดก็พอแล้ว" ท่านยังเห็นว่า การรู้เห็นเป็นใจไม่ถึงกับต้องมีการกระทำ คือ ร่วมหรือให้ความสะดวกในฐานะสนับสนุนการกระทำความผิด แต่ต้องได้รู้เห็น คือรู้แล้วว่ามิใช่ทรัพย์สินของตนในการกระทำความผิด และเป็นใจ คือยินยอมหรือละเว้นไม่ขัดขวางโดยสมัครใจปล่อยให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินของตนกระทำความผิด ไม่ใช่เพราะความจำใจไม่สามารถขัดขวางได้จะเห็นได้ว่าการรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นใช้ทรัพย์สินของตนในการกระทำความผิด ไม่มีการกระทำใด ๆ เพียงแต่มีเจตนา ตามความเห็นของท่านศาสตราจารย์จิตติตติงศภักดิ์ ท่านเห็นทำนองว่าการกระทำความผิดอาญาไม่จำเป็นต้องทำด้วยมือของตนเองเพียงแต่รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดก็เพียงพอที่จะลงโทษได้แล้ว ดังนั้นการริบทรัพย์สินของบุคคลที่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดย่อมไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 มาตรา 26 ผู้บันทึกเห็นว่าเรื่องนี้กฎหมายมุ่งประสงค์จะลงโทษบุคคลที่มีเจตนาชั่วร้าย (mens rea=guilty mind) กล่าวคือ รู้แล้วว่ามิใช่ทรัพย์สินของตนในการกระทำความผิดแล้วไม่ขัดขวาง ทำนองเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานพยายามที่เป็นไปไม่ได้ อย่างแน่แท้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 เป็นการลงโทษที่เจตนาชั่วร้ายของผู้กระทำความผิดเช่นกัน ซึ่งต่างจากกรณีเพียงแต่คิดในใจอย่างเดียวกฎหมายยอมไม่ลงโทษ ดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่า "Cogitationis poenam nemopatur. (The thoughts and intent of men are not punishable)" เรื่องยากอยู่ที่ว่า อย่างไรผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดการค้นหาเจตนาชั่วร้ายของผู้กระทำความผิดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกปรากฏว่าผู้ร้องให้จำเลยทั้งสองยืมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปใช้เพื่อ

ป้องกันตัวในการไปตัดไม้ในป่า ศาลฎีกาท่านเห็นว่า"เป็นพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าผู้ร้อง
ในฐานะนายจ้างของจำเลยทั้งสองมีความมุ่งหมายอย่างอื่นนอกจากเพื่อให้ไว้ใช้
ป้องกันตัว พฤติการณ์จึงน่าเชื่อว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจให้จำเลยทั้งสองนำปืนและเครื่อง
กระสุนปืนของกลางของผู้ร้องทั้งสองกระบอกไปใช้ล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อันเป็นที่เกิดเหตุคดีนี้"ผู้ร้องจึงขอคืนของกลางไม่ได้ ศาลฎีกาท่านคงเห็นว่าเพียงแค
่ไปตัดไม้ในป่าไม่น่าจะถึงกับต้องเอาปืนไปป้องกันตัวถึงสองกระบอกจึงน่าจะมีเจตนา
อย่างอื่นยิ่งกว่าเพื่อป้องกันตัว ผู้บันทึกเห็นว่าข้อเท็จจริงค่อนข้างจะจำกัดเกินไปใน
การค้นหาเจตนาชั่วร้ายของผู้ร้อง ข้อสังเกตประการสุดท้าย ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สิน
ไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ย่อมไม่อาจรีบได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33 วรรคสอง มาตรา 34 วรรคสองหากมีกฎหมายบัญญัติให้รับทรัพย์สินของ
บุคคลที่ไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดย่อมเป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 222/2494(ประชุมใหญ่) อนึ่ง ผู้ใช้สิทธิร้องขอคืนของ
กลางนอกจากจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด
แล้ว ผู้ร้องจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินในขณะศาลมีคำพิพากษาให้รับด้วย
โดยไม่คำนึงว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นจะสุจริตหรือไม่(คำพิพากษาศาลฎีกาที่
119/2506) แต่ถ้ารับโอนมาภายหลังศาลมีคำพิพากษาให้รับแล้ว ไม่ว่าจะสุจริตหรือไม่
ก็ร้องขอคืนไม่ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2041/2522) วัชรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล